



PUTUSAN
Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AMBONIA LAMPE, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Letjen Soeprpto Nomor 22, RT 003, RW 007, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, 73111, Email: memeykassier72@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada anak kandungnya yang bernama Adrie Benyamin yang bertempat tinggal di Jalan Letjen Soeprpto Nomor 22, RT 003, RW 007, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 4/Pen.K.Insidenti/X/ 2024/PN Plk tanggal 15 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. NASAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Krakatau Nomor 90 Kota Palangka Raya, dan alamat sekarang tidak diketahui keberadaanya namun masih di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;
- 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALANGKA RAYA**, berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan Nomor 10 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangka, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Maria Isabella, S.H., M.Si., Heri Paskariantio, S.ST., M.A.P., Ali Qomarudin, S.H., Dinda R. Azizan Sholikhah, S.H., Sony Gusti Anasta, S.H., Kabul

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Budiono, S.H., Heni Patmawati, S.H., Yani Hertyaningsih, S.T., Riza Febriyati, S.H., Yuliana Pransiska, S.H., dan Bayu Tri Wardana, S.H., kesemuanya Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, email: pmpp.kantahpky249@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor MP/3028-62.71/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 5 November 2024, dibawah register Nomor 649/XI/2024/SK/PN Plk, dan terdapat perubahan kuasa dari sebelumnya atas nama dan terdapat perubahan kuasa dari sebelumnya atas nama Dinda R. Azizan Sholikha, S.H. dan Sony Gusti Anasta, S.H., diganti menjadi Bangkit Suko Mukti, S.H., M.S.P dan Mahdi Erwin Santoso, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor MP/449-62.71/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 26 Februari 2025, dibawah register Nomor 140/II/2025/SK/PN Plk sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat dan Turut Tergugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 3 Oktober 2024 dalam Register Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Objek

Bahwa objek dalam perkara aquo adalah tanah beserta bangunan di atasnya seluas 563 m² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 452 Tahun 2003 atas

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nasan yang terletak di jalan Krakatau Nomor 90 Palangka Raya dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatas dengan L. Tuwan;
- b. Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Krakatau;
- c. Sebelah barat berbatas dengan Niel Simon;
- d. Sebelah timur berbatas dengan Ny. Lidia;

Posita

1. Bahwa Penggugat telah membeil objek dari Tergugat tanggal 14 April 2010.
2. Bahwa terhadap jual beli tanah objek tersebut, Penggugat telah memegang Sertipikat Hak Milik Nomor 452 tahun 2003 atas nama Nasan dan menguasai tanah beserta bangunan di atasnya tanpa adanya pihak-pihak menghalangi atas penguasaan tanah beserta bangunan di atasnya objek tersebut oleh Penggugat;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat hendak mengubah nama/balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 452 Tahun 2003 yang saat ini atas nama Nasan, menjadi nama Penggugat Ambonia K. Soekah, namun Nasan sebagai Tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya meskipun Penggugat telah telusuri informasi keberadaan Tergugat namun hasilnya tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat. Padahal dalam proses pengurusan perubahan / balik nama Sertipikat membutuhkan nama asal dalam Sertipikat yakni Nasan untuk pemenuhan administrasi dan/atau prosedur yang diperlukan oleh Turut Tergugat. Akibatnya Penggugat tidak dapat menikmati hak atas tanah beserta bangunan di atasnya secara penuh dan tidak dapat melakukan pengalihan hak lain atas objek tersebut;
4. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak Penggugat atas tanah beserta bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 452 Tahun 2003 yang diperoleh Penggugat dari jual beli dengan Tergugat, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mensahkan kuitansi jual beli tanggal 14 April 2010, agar memiliki hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak/balik nama Sertipikat di Kantor Turut Tergugat yang semula atas nama Nasan menjadi Ambonia K. Soekah;
5. Bahwa selanjutnya agar Turut Tergugat mengetahui bahwa nama dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 452 tahun 2003 tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya sementara Sertipikat tersebut saat ini sudah menjadi hak milik Penggugat, maka Penggugat memandang perlu menjadikan Turut

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sebagai pihak perkara aquo agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dan selanjutnya memberikan perintah agar Turut Tergugat mencatatkan peralihan hak/balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 452 tahun 2003 yang semula atas nama Nasan menjadi Ambonia K. Soekah;

6. Bahwa agar perkara aquo dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya maka Penggugat bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

Petitum

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kuitansi jual beli tertanggal 14 April 2011 yang isinya Tergugat telah menjual tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Krakatau Nomor 90 seluas 563 m² (lima ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 452 tahun 2003 atas nama Nasan adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan tanah beserta bangunan diatasnya seluas 563 m² (lima ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 452 tahun 2003 atas nama Nasan yang terletak di Jalan Krakatau Nomor 90 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara berbatas dengan L. Tuwan;
 - b. Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Krakatau;
 - c. Sebelah barat berbatas dengan Niel Simon;
 - d. Sebelah timur berbatas dengan Ny. Lidia;

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan perubahan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik Nomor 452 tahun 2003 yang semula atas nama Nasan menjadi Ambonia K. Soekah;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik Nomor 452 tahun 2003 yang semula atas nama Nasan menjadi Ambonia K. Soekah;
6. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Pengadilan Negeri Palangkaraya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, Turut Tergugat hadir Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Surat Tercatat Kantor Pos tanggal 3 Oktober 2024 untuk hadir pada sidang tanggal 15 Oktober 2024, keberadaan Tergugat tidak berada lagi di alamat yang dituju namun masih dalam wilayah Republik Indonesia oleh karenanya dilakukan pemanggilan secara umum melalui media Radio Republik Indonesia tanggal 15 Oktober 2024 untuk hadir pada sidang tanggal 5 November 2024 dan tanggal 6 November 2024 untuk hadir pada sidang tanggal 10 Desember 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sumaryono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan gugatan tertanggal 13 Januari 2025 sebagai berikut bahwa perubahan nama yang semula tertulis Ambonia K. Soekah diganti menjadi Ambonia Lampe;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat. Selanjutnya Jawaban dalam pokok perkara yang juga disampaikan pada hari ini Rabu, 22 Januari 2025;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Plk



2. Bahwa yang menjadi objek tanah ini adalah bidang tanah yang terletak di Jalan Krakatau Nomor 90, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 452 Tahun 2003 an. Nasan seluas 563 m²;

3. Bahwa menurut Pasal 1457 KUHPdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dapat disimpulkan bahwa jual beli terjadi setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak dan kepemilikan atas barang beralih setelah adanya *levering* (penyerahan) dari penjual ke pembeli;

Melihat kepada objek jual beli, jelaslah bahwa untuk jual beli dengan objek tanah setelah berlakunya Undang-Undang Pokok agraria Nomor 5 Tahun 1960 (untuk selanjutnya disebut UUPA) setelah berlakunya UUPA, semua Perbuatan Hukum yang berkaitan dengan Hak Atas Tanah dilakukan dihadapan dan menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Ada dua syarat utama dalam jual beli tanah, yaitu:

a. Syarat materil, Yaitu proses transaksi (Penjual dan Pembeli).

Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang ingin dia jual. Maksudnya yang berhak menjual tanah adalah pemilik sah. Jika ia sudah berkeluarga, maka suami dan istri harus hadir dalam penandatanganan perjanjian dan bertindak sebagai penjual. Pembeli adalah orang yang berhak atas tanah yang dibelinya. Serta tanah yang diperjual belikan tidak dalam kondisi sengketa. Menurut Undang-undang Pokok Agraria, tanah-tanah yang bisa dijadikan objek peralihan hak adalah tanah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai;

b. Syarat formil, Yaitu Keabsahan, proses jual beli yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dipenuhi setelah syarat materil terpenuhi. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah, dalam pembuatan harus dihadiri oleh pihak-pihak yang melakukan jual beli dan disertai oleh dua orang saksi. Pihak yang berhalangan hadir diharuskan untuk mengirim perwakilan yang ditunjukan dengan pembuatan surat kuasa. Akta asli dibuat dalam dua rangkap. Satu untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan sisanya diberikan kepada Kantor Pertanahan untuk Pendaftaran Tanah setelah ditandatangani, "*PPAT wajib menyerahkan akta beserta dokumen yang bersangkutan ke Kantor Pertanahan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan Akta*".

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 40 ayat (1), Juncto Pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa *"PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan."*

4. Bahwa Turut Tergugat IV sebagai unsur suatu lembaga negara yang dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya akan tunduk dan taat pada Putusan Lembaga Peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

5. Bahwa terhadap hal-hal lain Turut Tergugat tidak menanggapi;

Berdasarkan hal hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Register Nomor 186/Pdt.G/2024/PN.PLK untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik melalui sistem informasi Pengadilan dan atas Replik Penggugat itu, Turut Tergugat mengajukan Duplik melalui sistem informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga milik Pemohon, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Kontrak Kawin tanggal 9 Januari 1993 antara Kassier B. Ngabe Soekah dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Akte Kenal Lahir Nomor 42/PSK/1972 tanggal 30 Maret 1972 atas nama Wawan Kusuma Budy, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Akte Kenal Lahir Nomor 44/PSK/1972 tanggal 30 Maret 1972 atas nama Bima Marga Imanuel, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-12112020-0018 tanggal 12 November 2020, atas nama Adrie Benyamin, diberi tanda bukti P-6;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.312/DT/92 tanggal 10 Agustus 1992, atas nama Deddy Ferras, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari asli Keterangan Akte Kenal Lahir Nomor 791/PSK/1979 tanggal 20 Juni 1979, atas nama Erlinda Meyana, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 452 tertanggal 15 Juli 2003, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari asli Kuitansi Pembelian 1 (satu) Unit Rumah di Jalan Krakatau Nomor 90 tertanggal 14 April 2010, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Penggugat yaitu P-1 s.d. P-10 di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Erni Dwi Sri:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat, serta Saksi mengetahui Turut Tergugat;
- Bahwa rumah orang tua Saksi di belakang rumah Tergugat dan Saksi tinggal di Jalan Aries sejak kelas IV SD;
- Bahwa di rumah tersebut tinggal nenek dari istri Tergugat, Ingrid, dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 1989, Saksi baru keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa pada tahun 2010, rumah di Jalan Krakatau Nomor 90, Kota Palangka Raya, dibeli oleh Penggugat dan sekarang sudah ditempati oleh Penggugat;

2. Saksi Yuliasie:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang mana nenek Saksi mempunyai adik yaitu Penggugat, dan Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat, serta Saksi mengetahui Turut Tergugat;



- Bahwa Saksi mendengar nenek Saksi yaitu Penggugat membeli rumah baru pada tahun 2010, di Jalan Krakatau Nomor 90, Kota Palangka Raya;
- Bahwa tanah nenek di Jalan Suprpto dibeli orang;
- Bahwa Sertipikat belum balik nama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat tersebut, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Buku Tanah Hak Nomor 452/Palangka tanggal 15 Juli 2003 atas nama Nasan, diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Ukur Sementara Nomor 608/81 seluas 563 m² (lima ratus enam puluh tiga persegi), diberi tanda bukti TT-2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Turut Tergugat yaitu TT-1 s.d. TT-2 di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal tanggal 21 Maret 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai jual beli tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Krakatau Nomor 90, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan luas 563 m² (lima ratus enam puluh tiga meter persegi) dari Tergugat kepada Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum, sehingga Penggugat berhak untuk melakukan perubahan hak (balik nama) atas Sertipikat Hak Milik Nomor 452 Tahun 2003 yang semula atas nama Tergugat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat, dan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi kedudukan dan keberadaannya namun masih di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat oleh karena sejak awal persidangan tidak pernah hadir, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan dalil-dalil sangkalan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah jual beli terjadi setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak dan kepemilikan atas barang beralih setelah adanya *levering* (penyerahan) dari penjual ke pembeli dan terhadap objek jual beli tanah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria setelah berlakunya UUPA, maka semua perbuatan Hukum yang berkaitan dengan Hak Atas Tanah dilakukan dihadapan dan menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan yaitu P-1 s.d. P-10 dan 2 (dua) orang Saksi atas nama Erni Dwi Sri dan Yuliasie dan bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat dalam persidangan yaitu TT-1 dan TT-2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo* akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa mengenai sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek sengketa berada di Jalan Krakatau Nomor 90, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan luas 563 m² (lima ratus enam puluh tiga meter persegi) (vide Bukti P-9, TT-1, dan TT-2) dan terdapat bangunan berupa rumah di atasnya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan L. Tuwan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Krakatau;
- Sebelah Barat berbatas dengan Niel Simon;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN PIK



- Sebelah Timur berbatas dengan Ny. Lidia;
- 2. Bahwa alas hak dari objek sengketa yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 452 tertanggal 15 Juli 2003 (vide Bukti P-9 dan TT-1) atas nama Tergugat;
- 3. Bahwa Penggugat telah membeli tanah objek sengketa dan rumah di atasnya dari Tergugat dengan pembayaran uang sejumlah Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan kuitansi tertanggal 14 April 2010 (vide Bukti P-10 dan keterangan Saksi Erni Dwi Sri dan Saksi Yuliasie);
- 4. Bahwa Penggugat menempati objek sengketa sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini (vide keterangan Saksi Erni Dwi Sri dan Saksi Yuliasie);
- 5. Bahwa nama Penggugat tertulis Ambonia K.Sukah dalam Bukti P-4 dan P-5, namun nama yang benar adalah Ambonia Lampe sesuai Bukti P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai tanah objek sengketa, maka untuk memberikan kepastian dan kebenaran akan letak tanah objek sengketa perlu dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah objek sengketa sehingga diperoleh data mengenai letak, luas, dan batas-batas tanah objek sengketa, selain itu bertujuan pula untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek perkara;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025, dimana diketahui lokasi tanah objek sengketa berada di Jalan Krakatau Nomor 90, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan luas 563 m² (lima ratus enam puluh tiga meter persegi), dan terdapat bangunan berupa rumah dan gazebo di atas tanah objek sengketa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan L. Tuwan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Krakatau;
- Sebelah Barat berbatas dengan Niel Simon;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ny. Lidia;

Bahwa Penggugat menunjukkan batas-batas sesuai dengan letak dan ukuran yang didalilkan dalam gugatan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 452 tahun 2003 atas nama Tergugat dan sekarang yang menguasai obyek sengketa adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, baik surat maupun saksi-saksi, dan dalam hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

Apakah Jual Beli atas Tanah beserta Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Krakatau Nomor 90, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan luas 563 m² (lima ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 452 tahun 2003 atas nama Tergugat kepada Penggugat berdasarkan kuitansi tertanggal 14 April 2010 adalah sah dan berkekuatan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai jual beli tanah berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada intinya menyatakan bahwa hukum tanah nasional adalah hukum adat, oleh karena itu pelaksanaan jual beli tanah nasional juga menganut sistem jual beli tanah sesuai hukum adat. Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat adalah pemindahan hak yang memenuhi **Asas Tunai dan Asas Terang**.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan **Asas tunai** adalah penyerahan hak dan pembayaran harga tanah dilakukan pada saat yang sama. Selain itu, Asas ini mempunyai arti pembayaran dilaksanakan sampai lunas sesuai dengan kesepakatan harga yang dituangkan dalam akta jual beli. Tunai bukan berarti pembayaran dan pelunasan harga tanah harus dilakukan seketika namun mempunyai arti melakukan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati. Jadi asas tunai tetap terpenuhi meskipun suatu pembayaran dilakukan dengan metode angsuran;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan **Asas Terang**, adalah bahwa jual beli tanah dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi. Terang artinya suatu asas menghendaki bahwa jual beli tanah itu dilakukan secara terbuka, bukan sesuatu perbuatan yang ditutupi atau tersembunyi. Jual beli dilakukan di hadapan dan ditandatangani oleh pihak penjual dan pihak pembeli yang disaksikan oleh Kepala Adat/Kepala Desa terhadap tanah adat ataupun PPAT;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut pada intinya menyatakan bahwa hukum tanah nasional adalah hukum adat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka jual beli tanah pada dasarnya tetap sah meskipun tidak dituangkan dalam akta jual beli dan tidak di hadapan PPAT, hal tersebut dikarenakan jual beli tanah sama saja dengan perjanjian jual beli pada umumnya dimana suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan para pihak, mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek yang disepakati, dan perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Soedharyo Soimin, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, halaman 86, bahwa Jual beli yang dianut di dalam Hukum Perdata hanya bersifat *obligatoir*, artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, atau dengan perkataan lain jual beli yang dianut Hukum Perdata belum memindahkan hak milik adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukan penyerahan atau *levering*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1458 KUH Perdata, bahwa jual beli benda tidak bergerak telah dianggap terjadi walaupun tanah belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Untuk pemindahan hak itu masih diperlukan suatu perbuatan hukum lain berupa penyerahan yang caranya ditetapkan dengan suatu peraturan lain lagi. Dari uraian tersebut, jual beli tanah menurut Hukum Perdata terdiri dari atas 2 (dua) bagian yaitu: 1. perjanjian jual belinya dan 2. penyerahan haknya (*levering*), keduanya terpisah satu dengan lainnya. Sehingga, walaupun hal yang pertama sudah selesai biasanya dengan akta notaris, tapi jika hal yang kedua belum dilakukan, maka status tanah tersebut masih tetap hak milik penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, pada **petitum angka 1 (satu)** yakni "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya dalam perkara *a quo* maka pertimbangan petitum ini dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan di akhir setelah seluruh petitum di pertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2 (dua)** yakni "Menyatakan kuitansi jual beli tertanggal 14 April 2011 yang isinya Tergugat telah menjual tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Krakatau Nomor 90 seluas 563 m² (lima ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 452 tahun 2003 atas nama Nasan adalah sah dan berkekuatan hukum", maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo*, berdasarkan Bukti **P-10** yang didukung oleh keterangan Saksi Erni Dwi Sri dan Saksi Yuliasie di

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Plk



Persidangan, bahwa memang telah terjadi jual beli tanah dengan bangunan di atas tanah tersebut antara Tergugat dengan Penggugat, yang dalam hal ini telah memenuhi kriteria jual beli tanah menurut hukum adat yaitu memenuhi **Asas Tunai** karena setelah adanya kuitansi jual beli tertanggal 14 April 2010 dengan pembayaran uang sejumlah Rp775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Tergugat dan telah dilakukan penyerahan tanah beserta bangunan di atasnya kepada Penggugat dan Sertipikat hak milik atas nama Tergugat yaitu Bukti P-9 dan TT-1, dengan demikian Tergugat telah menerima penyerahan sejumlah uang dari Penggugat dan juga telah memenuhi **Asas Terang** karena dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi. Terang artinya suatu asas menghendaki bahwa jual beli tanah itu dilakukan secara terbuka, bukan sesuatu perbuatan yang ditutupi atau tersembunyi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, kuitansi jual beli tertanggal 14 April 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi adanya unsur jual beli tanah menurut Hukum Perdata (Pasal 1458 KUH Perdata) yaitu ada unsur **Perjanjian Jual Belinya** sebagaimana dalam Bukti Surat bertanda **P-10** dan di dalam Jual Beli tersebut ada juga unsur **levering** yaitu penyerahan obyek jual beli yaitu tanah beserta bangunan di atasnya dari Penjual (Tergugat) kepada pembeli (Penggugat);

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan di dalam KUHPerdata yaitu bahwa jual beli tanah sama saja dengan perjanjian jual beli pada umumnya dimana suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan para pihak, mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek yang disepakati, dan perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan hukum, yang mana berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah memenuhi semua unsur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian (vide Pasal 1320 KUHPerdata) dalam jual beli objek sengketa dan cara kepemilikan atas tanah dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kuitansi jual beli atas objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat (Bukti P-10) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka mengenai **petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional** yang semula pada tanggal

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 April 2011 menjadi tanggal 14 April 2010, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3 (tiga)** yakni “Menyatakan tanah beserta bangunan di atasnya seluas 563 m² (lima ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 452 tahun 2003 atas nama Nasan yang terletak di Jalan Krakatau Nomor 90 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan L. Tuwan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Krakatau;
- Sebelah barat berbatasan dengan Niel Simon;
- Sebelah timur berbatasan dengan Ny. Lidia;

adalah sah milik Penggugat”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari Sahnya Jual Beli Tanah antara Tergugat sebagai Penjual dan Penggugat sebagai Pembeli sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka objek Jual Beli tersebut otomatis secara hukum beralih Hak Kepemilikannya kepada Pembeli yaitu dari Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian tentang **petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional**, semula di Jalan Krakatau Nomor 90 menjadi di Jalan Krakatau Nomor 90, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 4 (empat)** yakni “Menyatakan Penggugat berhak melakukan perubahan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik Nomor 452 tahun 2003 yang semula atas nama Nasan menjadi Ambonia K. Soekah”, dan **petitum angka 5 (lima)** yakni “Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik Nomor 452 tahun 2003 yang semula atas nama Nasan menjadi Ambonia K. Soekah”, dikarenakan berkaitan satu sama lain, maka Majelis Hakim mempertimbangkan secara bersama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai konsekuensi selanjutnya dari sahnya jual beli antara Tergugat dan Penggugat serta beralihnya kepemilikan atas tanah dan rumah tersebut dari Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah menjadi fakta hukum bahwa Penggugat adalah pembeli beritikad baik karena sudah menyelesaikan proses pembelian sampai

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembayaran lunas dan sudah secara nyata menguasai tanah beserta bangunan yang dimaksud serta juga sudah mendiaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Desember 1958 Nomor 215 K/Sip/1958 ditegaskan bahwa pembeli yang bertindak dengan itikad baik, harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi oleh hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jelas kedudukan Penggugat sebagai pembeli adalah adalah Pembeli yang beritikad baik, dan harus dilindungi secara hukum, yang dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor 452 tertanggal 15 Juli 2003 masih terdaftar atas nama Tergugat, sehingga perlu dilakukan proses balik nama yang merupakan ranah tanggung jawab dari Turut Tergugat yaitu Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, yang dalam perkara *a quo* penjual (Tergugat) tidak lagi diketahui keberadaannya, sehingga diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Menimbang, bahwa didalam posita Gugatannya, Penggugat berkeinginan melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 452 tertanggal 15 Juli 2003 yang semula atas nama Tergugat menjadi Penggugat, oleh karena itu pihak Turut Tergugat yaitu Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya untuk dapat melaksanakan proses balik nama tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka mengenai **petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional** dikarenakan terdapatnya perubahan gugatan yaitu perubahan nama semula Ambonia K. Soekah menjadi Ambonia Lampe dan sesuai dengan fakta persidangan nama

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang benar adalah Ambonia Lampe (vide Bukti P-2), sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka mengenai **petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional** dikarenakan terdapatnya perubahan gugatan yaitu perubahan nama semula Ambonia K. Soekah menjadi Ambonia Lampe dan sesuai dengan fakta persidangan nama Penggugat yang benar adalah Ambonia Lampe (vide Bukti P-2), sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 6 (enam)** yakni “Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan dari petitum keenam telah jelas ditujukan kepada pihak yang telah ditarik oleh Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu Tergugat dan Turut Tergugat, dan oleh karenanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka mengenai **petitum angka 6 (enam) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 7 (tujuh)** yakni “Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57A ayat (5) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan pada prinsipnya terhadap pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga dalam perkara *a quo* Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar keseluruhan biaya yang ditimbulkan, namun dikarenakan Tergugat tidak diketahui keberadaanya lagi dan ternyata Penggugat telah bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka mengenai **petitum angka 7 (tujuh) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 1320 dan 1458 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kuitansi jual beli tertanggal 14 April 2010 yang isinya Tergugat telah menjual tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Krakatau Nomor 90, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, seluas 563 m² (lima ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 452 Tahun 2003 atas nama Nasan adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan tanah beserta bangunan di atasnya seluas 563 m² (lima ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 452 tahun 2003 atas nama Nasan yang terletak di Jalan Krakatau Nomor 90, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan L. Tuwan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Krakatau;
 - Sebelah barat berbatas dengan Niel Simon;
 - Sebelah timur berbatas dengan Ny. Lidia;adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan/perubahan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik Nomor 452 Tahun 2003 yang semula atas nama Nasan menjadi nama Ambonia Lampe;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk memproses peralihan/perubahan, mencatatkan peralihan hak/balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 452 Tahun 2003 yang semula atas nama Nasan menjadi nama Ambonia Lampe;
6. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.912.000,00 (satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2025**, oleh kami, Muhammad Affan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn. dan H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **16 April 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Jumiaty, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan kuasa Turut Tergugat secara elektronik, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat, serta telah diunggah disistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Dto

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Jumiaty, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp90.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp3.000,00
enggandaan Gugatan	:	
6.....P	:	Rp522.000,00;
anggihan	:	
7.....P	:	Rp1.177.000,00;
emeriksaan setempat	:	
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.912.000,00;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)